**DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD**

# JEFATURA DE ZONA I

# RECONQUISTA

# VIÁTICOS DE CAMPAÑA

**Equipo de Trabajo:**

**CPN Sergio C. Colombini**
**CPN Agustín C. Costa**
**Colaboradora: CP Verónica E. Oliva**

# INFORME DE AUDITORIA

## A) OBJETO

El objetivo básico de la presente auditoria consiste en realizar un control de Viáticos de Campaña en la Jefatura de Zona I (Reconquista). Dicho análisis se desarrolló en base a la documentación que respalda su liquidación y que fuera proporcionada por la Jefatura Zonal, evaluando en cada caso la procedencia de dicha retribución en el marco de la reglamentación vigente.

## B) ALCANCE

De acuerdo a lo solicitado, el control de viáticos abarca el período 01/01/2019 al 31/08/2019. Por razones de índole práctico y de celeridad, el análisis de la Jornada laboral del agente (complementaria al análisis del viático), se efectuó por el período 01/01/19 al 31/05/2019.

## C) REGLAMENTACIÓN Y DOCUMENTACIÓN COMPULSADA QUE FUERA TENIDA EN CUENTA EN EL ANÁLISIS

1) Normativa de Viático Móvil y de Campaña: Ley 20.320, C.C.T. 572/09, Reglamentación aprobada por la Comisión Paritaria Provincial mediante Resoluciones Acta Nro. 05/97, aprobada por Resolución Nº 004/97 y homologada por Resolución Nº 1153/97; Acta de Comisión Paritaria Provincial Nº 05/95, aprobada por Resolución Nº 004/95 y homologada por Resolución Nº 702 de fecha 27/04/95
2) Documentación aportada por la Jefatura de Zona según el siguiente detalle:
   i) Planillas mensuales de asistencia y permanencia.
   ii) Planillas mensuales presentadas por la Jefatura de Zona a Ajuste de Personal (dependiente de la D. Gral. de Finanzas y Presupuesto), que contienen información de viáticos móviles, viáticos de campaña, presentismo, refrigerio, etc.
   iii) Registros de fichaje en reloj digital.
   iv) Registro primario de tareas diariamente encomendadas al Personal.
   v) Planillas mensuales de asistencia a campamentos.
   vi) Listados de todos los agentes afectados a la Jefatura Zonal con domicilios particulares.
   vii) Listado de los agentes que perciben viáticos de campaña detallando la función de cada uno de ellos, el lugar donde desarrolla sus funciones, con

la aclaración -en caso de corresponder- con respecto a: si el agente prestó funciones en un lugar distinto al antes mencionado y en qué período

3) Recibos de Sueldos de cada agente.
4) Detalle de licencias y franquicias del Personal de Jefatura de Zona I, proporcionado por la Dirección de Recursos humanos.

## D) LIMITACIONES Y SALVEDADES

1) El análisis se llevó adelante en base a la información suministrada por la jefatura de zona a requerimiento de esta auditoría. Dicha información **no se encuentra estandarizada**, razón por la cual, al no disponer de datos históricos, centralizados y completos relacionados a cada salida en comisión de servicio, demandó una tarea previa de reconstrucción, ordenamiento y agrupamiento de los mismos para su posterior interrelación. No obstante, aún con esta tarea de elaboración mediante, quedaron datos sin ser aportados, condicionando su análisis.
2) Si bien en la oficina Técnica se lleva un registro con anotaciones históricas relacionadas a las **actividades desarrolladas** por cada agente que efectuaran tareas en Campaña, cuya copia fuera suministrada a esta auditoría, el mismo resulta un tanto precario, en algunos casos con siglas o abreviaturas o conceptos poco claros y de interpretación dudosa. Al respecto, el propio Sub Jefe de Zona (a/c) aclaró oportunamente, que dicho registro era llevado para su propio control de manera informal no oficial. No obstante, con los condicionamientos y reservas del caso fue utilizado por esta auditoría, constituyendo el único soporte que permitió conocer la actividad o tarea desarrollada diariamente por el agente y evaluar cada situación en particular.
3) Si bien se informan los valores porcentuales de Viáticos de Campaña (70%, 90%, 100%) liquidados a cada agente en el transcurso del mes, no se disponen de registros oficiales que especifiquen por cada día el viático que le fuera reconocido a cada agente. Por consiguiente, a título meramente ejemplificativo, de haber reconocido a un agente 5 días de viático al 90% (caso en el cual el mismo desarrolla tareas en ruta) y 5 días al 70%, se desconoce cuáles fueron los días del mes en que habría liquidado tales porcentajes.

4) En cuanto a viático de Campaña, no se aportaron datos vinculados a la movilidad utilizada en las diversas salidas en Comisión de Servicio, lo cual condicionó la posibilidad de efectuar un seguimiento y análisis con la herramienta de GPS.
5) En el caso puntual del personal dependiente de la oficina Técnica de Zona (específicamente 2 agentes integrantes de la misma), la información aportada resulta insuficiente a los fines de evaluar la procedencia del Viático de Campaña,

imposibilitando su análisis. En efecto, al momento de justificar un viático al 90%, en la documentación aportada, no se especifica ni describe salida alguna, ni lugar de destino, como así tampoco el objeto de la comisión de servicio. A todo lo cual se le agrega, el condicionante mencionado en el inciso anterior.

6) En los casos en que la información proporcionada por la Jefatura diera lugar a dudas, la misma fue interpretada genéricamente a favor del agente. Por ej. al definir tarea se indica "señales verticales RP Nº 1" se consideró que el agente salió de comisión desarrollando trabajos de señalización en esa ruta, así también si del registro proporcionado se consigna el término "viaje" se lo consideró como tal pese a no disponer de elementos que permitan acreditar la salida.
7) Por cuestiones derivadas de la premura que requiere el presente trabajo, los registros de fichadas de cada agente, en general fueron consultados por todo el período pero en forma selectiva, acorde a las necesidades de cada análisis.

## E) TAREAS REALIZADAS

Se llevaron a cabo los siguientes procedimientos:

- Entrevista con el Jefe de Zona.
- Evaluación de ciertos procesos asociados a la liquidación de viáticos de campaña y de los registros que sirven de soporte a tales fines.
- Controles cruzados entre planillas mensuales de asistencia, planillas de viáticos y desarraigo de campaña, planilla de refrigerio, y ficha de reloj.
- Realización de controles comparativos entre cantidad de días liquidados y posteriormente abonados en concepto de viáticos según Recibos de Sueldos.
- Estudio de los casos en el marco de la normativa vigente.

## F) ACLARACIONES PREVIAS

**1)** No se realizaron en este informe análisis relacionados a la retribución que perciben los agentes en concepto de "Dedicación Exclusiva". Cabe recordar que dadas ciertas condiciones, dicho concepto corresponde ser abonado al agente toda vez que pernocte en Campaña más de 12 (doce) días dentro de un período de 30 días corridos. Así tampoco se efectuaron análisis relacionados a ningún otro adicional remunerativo que tenga como base de cálculo el Viático de Campaña, o bien que complemente o alterne el mismo (ej. desarraigo, refrigerio).

**2)** No se realizaron en la oportunidad estimaciones o cálculos, de índole pecuniaria.

**3) Antecedentes y conceptos que sustentan el criterio de trabajo de esta auditoría.**

Bajo este título, se exponen una serie de aclaraciones sobre las cuales se sustentan las conclusiones derivadas del presente informe:

**I) <u>Concepto de Viático. Salida en Comisión de Servicios</u>**

Esta Dirección de Auditoría Interna, en anteriores intervenciones del mismo tenor, ha expresado que los **viáticos móviles y de campaña** deben analizarse a partir del concepto de "Viático" enunciado por la normativa vigente, según la cual ***"Es la compensación que corresponde al trabajador para atender sus gastos personales con motivo del desempeño de una comisión de servicio fuera de su lugar habitual de trabajo,…" (artículo 33 - punto 1 – Inciso F – Convenio Colectivo de Trabajo 572/09).***

Similarmente la ley 20.320 en su artículo 34 inciso c) expresa:

***"Es la compensación que corresponde al trabajador para atender los gastos personales que le ocasiona el desempeño de una comisión de servicio.***

***El valor del viatico diario que corresponde abonar al trabajador será de un mínimo del diez por ciento (10 %) del salario básico profesional de convenio establecido para la clase VI y será determinado por cada Comisión Paritaria Provincial tomando para el cálculo los costos locales de los gastos a cubrir. El viático de cuadrillas o equipos que se desempeñan fuera de las cabeceras central o de zona de la "Dirección" será del 50 % del viático establecido"*** (texto este reproducido además por el Convenio Colectivo de Trabajo Nº 55/89 en su artículo 38, convenio éste que fuera luego reemplazado por el CCT Nº 572/09).

Por acta Nº 05/92, aprobada por Resolución Nº 05 de fecha 29/12/1992 y homologada por Resolución I-210 de fecha 01/03/1993 de la DPV, la Comisión Paritaria Provincial interpreta el concepto de viático de la siguiente manera: ***"El vocablo viático tiene su significado que expresa dinero o provisiones que se dan a una persona que hace un viaje". Esta interpretación tomó también en su momento el –ya no vigente- Convenio Colectivo de Trabajo Nº 55/89 en el capítulo XII – De las compensaciones artículo 38 inciso C, que expresa "es la compensación que corresponde al trabajador para atender gastos personales que le ocasione el desempeño de una comisión de servicio. A los efectos de la liquidación del viático y la aplicación del presente régimen, se establece***

***como asiento habitual, el lugar donde están instaladas las Direcciones y/o Jefaturas de Zonas."***

En función de lo expuesto en párrafos anteriores, se entiende **por comisión de servicio toda tarea que se le encomiende al trabajador fuera de su asiento habitual y que por ende le ocasiona un gasto.**

Se hace notar que la actual normativa de Viático de Campaña reglamenta el CCT 55/89.

**II) Asiento Habitual del agente**

En fecha 24/07/1997, según Acta Nro. 05/97, aprobada por Resolución Nº 004/97 y homologada por Resolución Nº 1153/97, tras modificar la "forma de pago" del Viático de Campaña, se procede a ratificar el concepto de "**Asiento Habitual"** reglamentado por Acta de Comisión Paritaria Provincial Nº 05/95, aprobada por Resolución Nº 004/95 y homologada por Resolución Nº 702 de fecha 27/04/95 de la DPV que textualmente dice: "***El Asiento Habitual del agente se considerará de acuerdo a la siguientes pautas:***

***A) La Dirección General, Dirección, Área o Jefaturas de Zonas donde haya sido designado, y cuando su labor deba desarrollarse en dicho lugar.***

***B) Donde resida habitualmente con su familia para el personal que desarrolle tareas en campaña."***

En función de lo expuesto, y tal como fuera indicado precedentemente en el punto anterior, **es criterio de esta Dirección de Auditoría Interna**, que todo análisis vinculado a **"Viáticos de Campaña"** correspondería ser formulado e interpretado partiendo siempre del concepto de "viático", en el sentido que **debe existir una comisión de servicio que de origen a un gasto.**

Asimismo, para que exista tal comisión de servicio, **el trabajador debe haber salido de su "asiento habitual"** definido - para personal – según las pautas transcriptas en los incisos **A) y B)** precedentes.

Adviértase, que en el inciso A) el asiento habitual está determinado básicamente por una dependencia vial, y en el inciso B) se lo vincula con "donde resida habitualmente con su familia (…)" infiriéndose que refiere al domicilio particular del agente. Es decir, en ninguno de los dos casos se define al asiento habitual en referencia a **la ciudad, localidad, pueblo, zona o paraje** en donde se encuentre instalada o establecida la dependencia vial (inciso A) o **ciudad, localidad, pueblo, zona o paraje** en donde resida habitualmente con su familia. Entiende esta auditoría que esta última referencia hubiera contribuido a una

interpretación más plena de la norma, fundamentalmente al momento de aplicar el concepto de "salida en comisión de servicio fuera de su asiento habitual" y habida cuenta de que no se prevén en la normativa específica de viático de campaña –tal como se expondrá más adelante- distancias mínimas de recorrido que regulen dicha salida.

A los fines de definir, si el reconocimiento del viático resulta procedente, el asiento habitual que se asigne a cada agente resulta **un factor determinante** asociado a una salida en comisión, en efecto según la "pauta" establecida, se dan situaciones en las cuales la aplicación del inciso A) o B) podría ser indistinta en el sentido que, de utilizar una u otra se cumple con el requisito de "salida en comisión fuera de su asiento habitual". Contrariamente se registran situaciones en las cuales la aplicación de una u otra pauta podría resultar **excluyente** al momento de verificar el requisito antes enunciado y tornar inviable el reconocimiento del viático propiamente dicho.

A los fines de determinar el asiento habitual del agente y seleccionar uno u otro inciso, la normativa actual establece (sin otras precisiones) que cuando el agente *deba desarrollar su labor en la Dirección General, Dirección, Área o Jefaturas de Zona* en la que *hubiere sido designado*, éstas serán consideradas como "asiento habitual" del agente (inciso A). En tanto que, si el agente *desarrolla tareas en Campaña*, deberá considerarse como asiento habitual (el lugar) *donde resida habitualmente con su familia* (inciso B).

Como puede apreciarse, en el inciso B) es determinante que el agente desarrolle "tareas en campaña", de lo cual podría inferirse que, por descarte en la situación definida en el inciso A) no debe cumplirse esta condición. Esto a su vez conduciría a interpretar que al personal que le cabe el asiento habitual definido en este último inciso (A)) a pesar de estar incluido en el Régimen de Campaña, permitiría suponer que el mismo no cumple "tareas en Campaña".

La interpretación que sustentó el análisis de esta auditoría, se basó en considerar que si el agente se encuentra afectado a cumplir funciones habituales en un Campamento y/o Planta Asfáltica radicadas estas fuera de su asiento habitual, cabe considerar como asiento habitual el descripto en el inciso B), en tanto que si se trata por ejemplo de mecánicos de mecánica pesada, instructores de equipos, personal técnico de obra que normalmente cumplen funciones en la sede principal de la Jefatura de Zona, y que realizan eventualmente salidas en comisión de servicio con el fin de desarrollar determinados trabajos de apoyo vinculados a Campaña, se considerará en este caso como "asiento habitual" del agente el definido en el inciso A).

Efectuadas estas apreciaciones, se aclara que el criterio de trabajo que rigió esta auditoría ante ciertas imprecisiones que puede llegar a adolecer la reglamentación

vigente, fue el de suplirlo en situaciones puntuales siguiendo un criterio lógico, así entendido por esta auditoría de acuerdo a usos y costumbres. Habida cuenta de ello, en cuanto a la interpretación que cabe a la expresión: "**fuera** de su asiento habitual", partió en todos los casos del concepto genéricamente asignado al término viático, como una salida en comisión de servicios (que haya tenido como destino ya sea una ciudad, localidad, pueblo, zona o paraje, campamento, ruta o camino que se encuentre) fuera de su asiento habitual; entendido (por esta auditoría) el término "fuera" como sensata y/o prudentemente distante de dicho asiento.

Resultan importante estas aclaraciones, en el sentido que el reconocimiento del Viático de Campaña por parte de la Jefatura Zonal, en ciertos casos, **puede** haber tenido origen en distintas interpretaciones, pues el término: "fuera" (o incluso la expresión "distante" referida por esta auditoría) puede ser entendida con diferentes alcances según su intérprete, habida cuenta de que no se encuentra debidamente clarificada en la normativa vigente.

**III) <u>Distintos sub tipos de Viáticos de Campaña: Viáticos al 70%, 90% y 100%</u>**

En fecha 24/07/1997, según Acta Nro. 05/97, aprobada por Resolución Nº 004/97 y homologada por Resolución Nº 1153/97 del Señor Administrador General, la Comisión Paritaria Provincial procede a **modificar la reglamentación del Viático de Campaña** en lo que respecta a la "**forma de pago"**, determinándose porcentajes en función de diversas situaciones que se pudieran plantear.

En su ítem A) determina que: **"*El personal de campaña que esté afectado a un campamento y/o planta asfáltica y no realice tareas en ruta, percibirá como compensación el setenta por ciento (70%) del Valor del Viático de Campaña.*"**

Como ya fuere aclarado, el criterio aceptado y aplicado por esta auditoría a los fines de considerar viable su reconocimiento, parte de haber realizado el agente, una salida en comisión de servicios fuera de su asiento habitual, condición sin la cual no existiría viático (en los términos que lo define la reglamentación vigente).

Para el caso del **<u>Viático de Campaña liquidado al 90%</u>**, se registran en términos prácticos, dos casos: **caso I**: incluye dos destinos, por ejemplo: el agente que se traslada desde su asiento habitual hasta un Campamento (primer destino por el que se le reconocería un viático al 70%) y desde este último lugar parte con el equipo pesado a realizar tareas de mantenimiento en ruta (segundo destino por el que se le incrementa el

viático al 90%); **caso II**: el agente sale directamente desde su asiento habitual para realizar tareas en rutas, por ejemplo personal técnico sale a controlar el desarrollo de obras viales.

Para el caso del **Viático de Campaña liquidado al 100%**, el agente –con una salida en comisión mediante- pernocta en el lugar de destino (sea que haya realizado previamente tareas en ruta o en el Campamento o de sereno o vigilancia).

**IV) Tarea de Campaña. Personal de Campaña**.

La reglamentación, no incluye una definición o descripción explícita de lo que se entiende por "tarea de Campaña". No obstante, al regular la "FORMA DE PAGO" del viático, procede a mencionar a qué personal –dadas ciertas condiciones- se le reconocerá dicha compensación, según el siguiente detalle:

- Personal de Campaña que este afectado a un Campamento y/o planta asfáltica y no realice tareas en rutas.
- Personal de Campaña que desarrolle tareas en rutas.
- Personal (de Campaña) que pernocte en su lugar de trabajo.
- Choferes de Movilidades pesadas que presten apoyo permanente a cuadrillas y equipos.
- Mecánicos de mecánica pesada dependientes de zona que atiendan el parque de maquinarias.
- Instructores de Equipos (con títulos otorgados por la DPV o el CONICET).
- Personal técnico de obra cuando sus funciones sean la atención e inspección de las mismas (obras por administración, contrato o consorcios camineros).
- Personal que desarrolle tareas de guardia y/o tareas de sereno.

A los fines de esta auditoría se consideró genéricamente como *personal de campaña*: a todo aquél que se encuentra afectado a tareas de campaña, desarrollando su trabajo ya sea en Campamentos, Cuadrillas o en Rutas, como así también a aquellos que (cumpliendo las condiciones descriptas en el párrafo anterior) fueran incorporados al Régimen de Campaña (choferes, mecánicos, instructores, personal técnico de obra y personal que desarrolle tareas de guardia o sereno).

Dada la enumeración taxativa efectuada por la Reglamentación, a los fines del presente control, y a fin de evitar arbitrariedades, esta auditoría consideró la misma con criterio restrictivo.

Sin perjuicio de lo expuesto anteriormente, considérese que existen casos de reconocimiento de viático de cierto personal no mencionado en forma explícita pero que

si lo está en forma implícita. Tal por ejemplo es el caso del chofer de movilidad liviana, que puede encontrarse incluido en el régimen no por ese carácter en sí mismo, sino por formar parte de una cuadrilla o encontrarse afectado a un Campamento, y asistir en el traslado al resto de los agentes como tarea complementaria y necesaria para el grupo de trabajo.

## V) Incorporación al Régimen de Campaña. Compatibilidad con el Régimen de Viático Móvil

Vale aclarar además, que el personal que fuera incorporado al Régimen de Campaña y perciba viáticos bajo dicho encuadre, quedaría –en principio- desde ese momento, excluido de la posibilidad de percibir retribuciones en el marco de la **Reglamentación de Viático Móvil**.

Además, una vez incorporado un agente al Régimen de Campaña (y cualquiera fuere su carrera y clase en que revistare), pasaría a recibir el tratamiento que se aplica al "Personal de Campaña", en los términos del art. 49º inciso b) del CCT 572/09.

De acuerdo a la consulta realizada a la Dirección General de Finanzas y Presupuesto (Sector Ajustes de Personal), informa que la incorporación de los agentes al Régimen de Campaña, se sustancia actualmente, **mediante el dictado de una Disposición** por parte del Director o Jefe de Zona de quien depende el agente, y desde ese momento este último es incorporado en la planilla mensual de liquidación que es elevada a la precitado Dirección Gral.

En cuanto al acto administrativo de incorporación al Régimen, se pronunció también la Dirección de Recursos Humanos, ratificando lo expresado por la Dirección Gral. de Finanzas y Presupuesto.

## VI) Jornada del Trabajo del Personal de Campaña:

La Ley 20.320, en su capítulo XV, artículo 49º, inciso b), dispone: *"Se establecen cuarenta (40) horas semanales para el "AGENTES" que trabaja en equipo mecanizado o integran cuadrillas de campaña, en jornadas discontinuas de ocho (8) horas diarias"*.

Cabe entender que la descripción de agentes alcanzados por esa carga horaria, fue tomada del art. 34 inc. c) de la misma norma legal.

Por su parte, el Convenio Colectivo de Trabajo vigente, establece una jornada especial de trabajo para el personal afectado a tareas de campaña de *"ocho (8) horas diarias y cuarenta (40) semanales para los trabajadores afectados a tareas de Campaña cualquiera fuera la carrera y clase en que revistaren"* (CCT 572/09 – Capítulo XIX – art. 49).

Como puede advertirse la Ley 20.320, hace extensiva la jornada de trabajo a *AGENTES que trabajan en equipos mecanizados o integran cuadrillas de campaña.* En la actualidad el régimen de Campaña, en esta Repartición, alcanza a otro tipo de Personal y no solamente a los nombrados.

El Convenio Colectivo de Trabajo por su parte, con criterio más amplio, establece que la jornada de trabajo ampliada (de 8 hs.) se aplica a *trabajadores afectados a tareas de Campaña*.

De considerar que todo trabajador alcanzado por el Régimen de Campaña, realiza directa o complementariamente tareas de Campaña, podría entenderse que lo dispuesto por el CCT 572/09 en cuanto a jornada laboral, se hace extensivo a todo personal comprendido en dicho Régimen.

En cuanto a la exigencia de discontinuidad horaria prevista en la norma legal, no es aplicada por la Jefatura de Zona.

**VII) <u>Distancias Mínimas</u>:**

La normativa vigente de Viatico de Campaña no establece pauta alguna sobre distancias mínimas a considerar en las salidas en comisión de servicios que a título orientativo permita delimitar y/o encuadrar situaciones puntuales. Tampoco se establece un tiempo mínimo de duración **de la salida en comisión** de servicio (tal por ejemplo en caso de salidas en comisión con la finalidad de realizar trabajos en ruta). Cabe considerar en este tema, las apreciaciones efectuadas en el **inciso II)** precedente.

## G) <u>DESARROLLO</u>

El control realizado por esta auditoría, tal como fuese anticipado en líneas anteriores, se basó en la información proporcionada por la Jefatura de Zona, evaluando a partir de la misma si el reconocimiento de Viático se encuadra en la normativa vigente, análisis éste que se desarrolla a su vez **teniendo en cuenta las limitaciones, salvedades, definiciones y aclaraciones efectuadas en los incisos D) y F) del presente informe.**

1) **<u>En cuanto a la exigencia establecida en la normativa vigente: bajo el título "FORMA DE PAGO", "Item C)"</u>**

*Item C) El responsable del área de donde dependan los agentes que deban cumplir tareas en campaña, han de tomar los recaudos necesarios para las registraciones de donde surjan los datos para la liquidación de las compensaciones por Viáticos de Campaña, Desarraigo y/o Refrigerio sean lo más claras y precisas posibles a fin de logar su rápido control.*

La Jefatura de Zona no dispone de registros históricos completos relacionados a cada salida en Comisión de Servicio y a cada reconocimiento de viático. Por tal razón, puede sostenerse que existen falencias en torno al cumplimiento de la presente exigencia.

No se lleva un registro de asistencia que permita identificar de manera clara y unívoca a que días corresponden los viáticos liquidados al 70%; 90%; o 100%.

En los casos en que interviene una movilidad liviana o pesada en el traslado de los agentes (alcanzado por el régimen de Campaña), la misma no es especificada y no fue informada.

2) **Análisis Viático de Campaña por Agente:**

Bajo el título **"ANEXO 1"**, se expone el análisis realizado para cada agente, en cuanto a reconocimiento de viáticos, a cuya lectura remitimos.

Bajo el título "**ANEXO 2"**, se exhibe a título de resumen la cantidad de Viáticos de Campaña percibidos por cada agente en cada mes, información esta que complementa en cada caso el análisis desarrollado en el ANEXO 1.

3) **Análisis General correspondiente al Grupo de Agentes que perciben Viático de Campaña.**

Tal como surge del análisis desarrollado en el punto anterior, se advierten varios casos en que **permaneciendo el agente en su asiento habitual percibe la compensación por Viático de Campaña sin que se verifique la existencia de una salida en comisión de servicios fuera de su asiento habitual**, en otras palabras no existe una salida en Comisión de Servicio que habilite el reconocimiento de un viático propiamente dicho. Esta observación alcanzaría durante todo el período **aproximadamente** a 15 agentes (sobre un total de 38 agentes incluidos en el Régimen de Campaña).

Existen otros casos, en donde no se cuenta con los elementos que exige la normativa vigente para determinar si efectivamente el agente cumplió una tarea que

justifique la salida en comisión de servicio y por ende, dé lugar a percibir el concepto de viático de campaña. Ejemplo: personal dependiente de la oficina técnica de Zona.

Se verifican situaciones en las que, teniendo en cuenta las alternativas detalladas en el punto F)-III), no se establece –en principio- una relación lógica entre el porcentaje de viático liquidado con la descripción de tareas informada y/o lugar donde se desempeñan las mismas, ya sea por resultar ésta inespecífica o bien incompatible con el viático liquidado. Ejemplo: liquidación de viáticos al 90%, a quien cumple exclusivamente funciones de sereno. Esta observación alcanzaría **aproximadamente** a 10 (diez) agentes, con la advertencia que pueden encontrarse incluidos en el grupo a que se hizo referencia en el primer párrafo del presente inciso.

En algunos casos no concuerda la cantidad de días de viáticos informados en planilla de tareas diariamente desarrolladas por cada agente (referenciada en inciso D – 2)) con planilla en la que constan los días de Viáticos de Campaña liquidados a pagar. Ej. Jara Horacio, Altamirano Gabriel, Giménez Gustavo, Fleitas Patricio, Ruiz Díaz Martín, Mian José Ignacio, Ortiz Héctor, Ledesma Ramón. Este análisis se realizó exclusivamente para los meses de enero y febrero / 2019 y se desconocen las razones de tales discrepancias.

Se registran situaciones en la cuales un agente chofer encuadrado en el Régimen de Campaña, percibe "Viáticos de Campaña" con motivo de una salida en comisión de servicio en la que habría trasladado personal administrativo (a la ciudad de Santa Fe por ej.), resultando ésta más compatible con un reconocimiento de V. Móvil. Dada la inflexibilidad genérica descripta en **F) – 3) -V)**, se desconocen las circunstancias en las cuales se optó por esta medida.

En cuanto al viático de Campaña liquidado al 100%, atento a la parcializada información disponible y al condicionante descripto en el punto D)-3) no se efectuaron conjeturas sobre el efectivo pernocte del agente en el lugar de destino informado para la salida en Comisión. No obstante, existirían casos en que el reconocimiento de Viáticos de Campaña al 100% (con pernocte) no se compadecería –en principio- con el registro de fichadas de los agentes. Se desconoce si el fundamento de tales discrepancias, puede obedecer en algún caso a que el agente prestara servicios durante días no laborables.

**4) <u>Jornada laboral de 8 horas diarias de 40 horas semanales (art. 49º CCT 572/09)</u>:**

De considerar que la jornada de trabajo alcanza a todo el Personal incorporado al Régimen de Campaña, deriva el presente análisis que se hizo extensivo únicamente al período enero-mayo/2019 y solamente para los agentes que registran su asistencia mediante huella digital en reloj fichador en sede de la Dependencia Zonal.

Analizadas las planillas de ingreso y egreso de dicho Personal, esta Auditoria observa que en general el personal afectado al Régimen de Campaña no cumplió durante el período evaluado con las 8 horas de jornada horaria de trabajo de acuerdo a lo previsto en el CCT N.º 572/09, Capítulo XIX, Art. 49º.

Cabe destacar que de un total de aproximadamente 29 agentes incluidos en el Régimen de Campaña, solo una muy pequeña minoría habría cumplido dicha carga horaria, y solo en determinadas ocasiones.

Si bien el período junio-agosto/2019 no fue objeto de análisis, a partir del mes de junio del corriente la situación habría comenzado a revertirse, en más del 50% de los casos.

5) **Análisis cruzado de liquidación de Viáticos con el Régimen de Licencias y/o Franquicias**:

Para el caso del agente RUIZ DIAZ MARTIN ALFREDO se verifican inconsistencias entre los viáticos liquidados correspondientes al mes de enero/19 y la licencia y franquicia usufructuada en ese mismo mes, según se detalla en el análisis realizado en ANEXO 1, a cuyos términos nos remitimos. Sobre la percepción de 14 días de viáticos liquidados en dicho mes, tan solo 3 se encontrarían justificados.

No se han advertido otros casos de incongruencias con alcance económico en la relación establecida entre licencias y franquicias y Viáticos de Campaña percibido. No obstante, se verifican situaciones en las cuales las licencias informadas por la Dirección de Recursos Humanos no concuerda con el registro de fichadas. En efecto, según este último, el agente habría concurrido a su lugar de trabajo, a pesar de la licencia informada por la Dirección de Recursos Humanos. Tratándose de un reloj de huella digital, se consideró como válido el reporte emitido por el mismo.

Si bien se desconocen los motivos de tales discrepancias, las mismas pueden haber tenido origen –entre otras causas posibles- en licencias o franquicias oportunamente interrumpidas y no informadas.

## H) CONCLUSIONES GENERALES

De las tareas de control realizadas, conforme al objeto, alcance, limitaciones y aclaraciones expuestos en el presente informe, se concluye:

**1)** Existen falencias en la Jefatura Zonal, en torno al cumplimiento de la exigencia establecida en la normativa vigente, bajo el título "FORMA DE PAGO", "Item C)", según la cual: "*El responsable del área de donde dependan los agentes que deban cumplir tareas en campaña, han de tomar los recaudos necesarios para las registraciones de donde surjan los datos para la liquidación de las compensaciones por Viáticos de Campaña, Desarraigo y/o Refrigerio sean lo más claras y precisas posibles a fin de logar su rápido control.(véase punto G-1).*-

La Jefatura de Zona no dispone de registros que contengan datos históricos completos relacionados a cada salida en Comisión de Servicio y a cada reconocimiento de viático.

No se lleva un registro de asistencia que permita identificar para cada agente de manera clara y unívoca, a que días corresponden los viáticos liquidados al 70%; 90%; o 100%.

En los casos en que interviene una movilidad liviana o pesada en el traslado de los agentes (alcanzado por el régimen de Campaña), la misma no es especificada y no fue informada.

**2)** En cuanto al reconocimiento de Viático de Campaña en el marco de la normativa vigente:

a) Se advierten varios casos en que permaneciendo el agente en su asiento habitual percibe la compensación por Viático de Campaña sin que se verifique la existencia de una salida en comisión de servicios fuera de su asiento habitual, en otras palabras, no existe una salida en Comisión de Servicio que habilite el reconocimiento de un viático propiamente dicho.
Esta observación alcanzaría durante todo el período analizado **aproximadamente** a 15 agentes (sobre un total de 38 agentes incluidos en el Régimen de Campaña).-

b) Existen otros casos, en donde no fueron aportados a esta auditoría suficientes datos como para determinar si efectivamente el agente cumplió una tarea que justifique la salida en comisión de servicio y por ende, dé lugar a percibir el concepto de viático de campaña (tal es el caso del personal dependiente de la oficina técnica de la Jefatura zonal).-

c) Se advierten situaciones en las que no se establece una relación lógica entre el porcentaje de viático liquidado con la descripción de tareas informada y/o lugar donde se desempeñan las mismas, ya sea por resultar ésta inespecífica o bien incompatible con el viático liquidado (ejemplo: liquidación de viáticos al 90%, a quien cumple exclusivamente funciones de sereno). Esta observación alcanzaría **aproximadamente** a 10 (diez) agentes,

con la advertencia que pueden encontrarse incluidos en el grupo a que se hizo referencia en el primer párrafo del presente inciso.

d) En algunos casos no concuerda la cantidad de días de viáticos informados en planilla de tareas diariamente desarrolladas por cada agente (referenciada en inciso D – 2)) con planilla en la que constan los días de Viáticos de Campaña liquidados a pagar, desconociéndose las razones de tales discrepancias.

e) Existirían casos en que el reconocimiento de Viáticos de Campaña al 100% (con pernocte) no se compadecería –en principio- con el registro de fichadas de los agentes. Se desconoce si el fundamento de tales discrepancias, puede obedecer en algún caso a que el agente prestara servicios durante días no laborables.

**3) <u>Jornada laboral de 8 horas diarias de 40 horas semanales (art. 49º CCT 572/09)</u>:**

De considerar que la jornada de trabajo alcanza a todo el Personal incorporado al Régimen de Campaña, surge que de un total de aproximadamente 29 agentes incluidos en el Régimen de Campaña, solo una muy pequeña minoría habría cumplido dicha carga horaria, y solo en determinadas ocasiones.

Si bien el período junio-agosto/2019 no fue objeto de un exhaustivo análisis, a partir del mes de junio del corriente la situación habría comenzado a revertirse, registrándose efectivos cumplimientos en más del 50% de los casos.

**4) <u>Análisis cruzado de liquidación de Viáticos con el Régimen de Licencias y/o Franquicias</u>:**

Para el caso del agente RUIZ DIAZ MARTIN ALFREDO se verifican inconsistencias no justificadas entre los viáticos liquidados correspondientes al mes de enero/19 y la licencia y franquicia usufructuada en ese mismo mes, según se detalla en el análisis realizado en ANEXO 1.

Sobre la percepción de 14 días de viáticos liquidados en dicho mes, tan solo 3 se encontrarían justificados.

No se han advertido otros casos de incongruencias con alcance económico en la relación establecida entre licencias y franquicias y Viáticos de Campaña percibido.

## I) OPINIÓN DE LA COMISIÓN AUDITORA – RECOMENDACIONES.

1) En opinión de esta auditoría, la normativa vigente de Viático de Campaña, puede resultar un tanto compleja para quienes en uso de sus facultades les corresponde asignar y liquidar este tipo de viáticos y resolver su encuadre legal en determinadas situaciones puntuales, pudiendo generar dudas en cuanto a su interpretación al momento de ser aplicada a tales casos. Las mismas se presentan fundamentalmente en lo que concierne al "asiento habitual" que corresponde considerar para cada agente y a la exégesis de la expresión "fuera de su asiento habitual", pues no brinda la norma reglamentaria –ante hechos puntuales- elementos suficientemente claros, a fin de que de manera indubitable se realice el encuadre de cada caso.
   Sin perjuicio de lo expuesto, esta Dirección no tomó conocimiento sobre dudas formalmente planteadas y/o tramitadas por los interesados, relacionadas con la reglamentación vigente.
2) Sin perjuicio de las conclusiones a las que arriba esta auditoría (donde quedan claramente de manifiesto las inconsistencias advertidas), es dable destacar, que en función de las experiencias obtenidas en controles similares efectuados en esta D.P.V., podría sostenerse, que existen una serie de situaciones cuya resolución excedería y trascendería el nivel de competencias de las Jefaturas Zonales, y por lo tanto merecerían ser consideradas y tratadas en los estamentos de la Repartición con facultades en este orden, a fin de brindar a futuro soluciones definitivas.

   Habida cuenta de lo expuesto precedentemente, en opinión de esta Dirección de Auditoría Interna, resulta conveniente que a la brevedad posible tome intervención la Comisión Paritaria Provincial, y proceda a evaluar –entre otros casos- si es procedente el reconocimiento de RETRIBUCIONES DINERARIAS a favor de agentes que desarrollen tareas (vinculadas a campaña, guardias o serenos) cuando las desempeñen en su "ASIENTO HABIUTAL", es decir cuando no medie una salida en comisión de servicio propiamente dicha. De ser así, correspondería elaborar y aprobar la norma, que confiera el marco legal de reconocimiento correspondiente.

   En esta línea de razonamiento, una de las principales situaciones a considerar en el marco de lo antes expresado, podría ser:

   - Por trabajos especiales en algunas actividades tales como: las desarrolladas en "Plantas Asfálticas", "Máquinas Recicladoras", etc.
   - Personal que cumple funciones de vigilancia "guardias" o "serenos"

A su vez, puede sostenerse que la normativa vigente, perdería eficacia y vigor en el actual funcionamiento de esta Dirección Provincial, toda vez que no contribuye a resolver: si procede un reconocimiento ante el desarrollo de ciertas tareas en circunstancias determinadas, y de ser así cuál es la retribución exacta que corresponde al caso.

Soslayar y/o postergar el tratamiento de ciertas cuestiones como las indicadas precedentemente, generan inevitablemente inequidades entre los propios agentes de la Repartición, al poner en pie de igualdad en cuanto a reconocimiento refiere, al agente que desarrolla funciones en su "asiento habitual" de aquél que lo hace fuera del mismo.

3) Se insta por lo pronto, a reforzar controles a los fines de dar cumplimiento a la normativa vigente, sugiriendo además, que a la brevedad posible se implemente en las Jefaturas Zonales, el entorno web de la Provincia para la carga de las Comisiones de Servicios vinculadas a tareas inherentes al Régimen de Campaña. Hasta que ello no ocurra se recomienda reforzar procesos de autorización de salidas y de registros asociados a cada reconocimiento de viático, a los fines de advertir cualquier inconsistencia en forma oportuna y aplicar los correctivos necesarios.

## J) DOCUMENTACIÓN ADJUNTA:

1) Acta de inicio de Auditoria.
2) Requerimiento de información a la Jefatura de Zona.
3) Licencias y Franquicias informadas por la Dir. de Recursos Humanos
4) Planilla de agentes que perciben viáticos de campaña donde se detalla la función y el lugar donde se desarrollan las mismas.
5) Planillas mensuales de enero a agosto que la Jefatura de Zona envía a la Dir. Gral. de Finanzas y presupuesto a los efectos del pago del viático.
6) Planilla / registro primario de Actividades y tareas provistas por la Jefatura de Zona para el período enero a agosto.
7) Listados de todos los agentes afectados a la Jefatura de Zona I con domicilios particulares.
8) Consulta realizada a Municipalidad de Reconquista s/ubicación de Planta Asfáltica de Reconquista
9) Copia del Expte. Nº 16101-0164316-4 (s/trámite observado para la incorporación de agentes al régimen de Campaña)